

1502652-38.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... confessou que a droga era destinada ao tráfico. Por fim, afirmou que o acusado é conhecido dos meios policiais pelos delitos de furto e tráfico (essência do depoimento fls. 170).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que fora contratado para levar, até outra biqueira, o entorpecente apreendido, sendo que receberia, pela empreitada, o valor de R\$ 30,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502652-38.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502652-38.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312232/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 21424217 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1273/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2312232 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2312232 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1273/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DE PAULA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

MARCOS ROBERTO DE PAULA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 22h36min, na Rua Castro Alves, nº 12, Vila Antártica, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 28 (vinte e oito) porções de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 4,11 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 11/19 e laudo

de exame químico toxicológico de fls. 91/93, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, guardas municipais realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, quando se depararam com MARCOS, que ao notar a presença dos agentes policiais, demonstrou nervosismo exacerbado, dispensando algo ao chão.

Os agentes da lei realizaram a abordagem e apreenderam, em dois invólucros plásticos, que haviam sido dispensados por MARCOS, quatorze pedras de cocaína em forma de crack em cada um, totalizando vinte e oito porções, individualmente embaladas e prontas para o comércio. No bolso do denunciado, foi localizada a importância de R\$ 30,00 em dinheiro, oriunda das vendas.

Indagado pelos guardas, MARCOS admitiu que realizava a mercancia de drogas no local, sobrevivendo sua prisão em flagrante.

Distribuído o flagrante, foi realizada audiência de custódia oportunidade na qual a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 71/74).

Em 14/12/2021 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 94/95).

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2021 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado (fls. 99/102).

O réu foi notificado (fls.131) e apresentou defesa prévia (fls.136).

Em 15/03/2022, nos termos do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi proferida decisão mantendo a prisão do acusado (fls. 137/138).

O réu foi citado (fls.155).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 170).

Em memoriais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 170).

Em alegações finais escritas, a defesa pugnou pela aplicação da pena no valor mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls.173/175).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela pratica de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls.01); o auto de exibição e apreensão (fls. 09); o laudo de constatação (fls.11/19); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 91/93); o relatório (fls. 94/95); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

Interrogado em juízo o réu confessou os fatos. Afirmou que foi convidado, por um indivíduo de nome Wilian, para levar o entorpecente até outra biqueira e que

receberia, por isso, o valor de R\$ 30,00. Relatou que aceitou a proposta, todavia, no trajeto fora surpreendido pelos policiais e dispensou o entorpecente ao solo (essência do depoimento fls.170).

A testemunha Diogo Tomazela, GCM, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, momento em que o acusado, ao visualizar a viatura, disfarçadamente dispensou algo ao solo. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem do acusado e constataram que o objeto dispensado tratava-se de entorpecente. Em busca pessoal foi localizada a quantia de R\$ 30,00. Indagado, o réu confessou a traficância. Por fim, informou que o réu já era conhecido dos meios policiais (essência do depoimento fls. 170).

A testemunha Felipe Alexandre Montanheiro Barbosa, GCM, relatou que estavam em patrulhamento preventivo quando viram o indiciado dispensando algo no chão. Realizada a abordagem, encontraram os invólucros que o acusado havia dispensado anteriormente. Ao ser indagado, o réu confessou que a droga era destinada ao tráfico. Por fim, afirmou que o acusado é conhecido dos meios policiais pelos delitos de furto e tráfico (essência do depoimento fls. 170).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que fora contratado para levar, até outra biqueira, o entorpecente apreendido, sendo que receberia, pela empreitada, o valor de R\$ 30,00 e duas pedras de "crack".

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos Guarda Municipais, Felipe e Diogo, os quais relataram, em uníssono, que estavam em patrulhamento preventivo, momento em que o acusado, ao notar a presença dos agentes policiais, demonstrou nervosismo exacerbado, dispensando algo ao chão. Realizada a abordagem constataram que haviam sido dispensados pelo acusado 28 porções de "crack". Indagado, ele confessou o tráfico.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

"a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes." (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga

a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 91/93 resultou positivo para cocaína em forma de "crack".

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu, a vida social nada produtiva, que levam à conclusão de que possui personalidade voltada às práticas delitivas, haja vista que ostenta condenações transitada em julgado (fls. 44/49 processos nº 0012399-14.2006.8.26.0079, 0016154-85.2002.8.26.0079, 0017280-73.2002.8.26.0079) e condenações em primeira instância (fls. 44/49 processos nº 0006353-61.2005.8.26.0073 e 1502027-72.2019.8.26.0079) evidenciando que o fato apurado nestes autos não restou isolado em sua vida, bem como diante da quantidade e potencialidade do entorpecente apreendido (28 porções de cocaína em forma de "crack" pesando aproximadamente 4,11 gramas) quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Compenso a agravante da reincidência (fls.44/49 processos nº 0006901-92.2010.8.26.0079) com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão das circunstâncias judiciais desfavorável, bem como da reincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCOS ROBERTO DE PAULA, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 09), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculado à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu 3/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 30 de junho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA